

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1509/2531	พันตำรวจเอกจรูญ ปัทมาคม	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นายวิโรจน์ อรุณประพันธ์	โจทก์
	นางวันเพ็ญ กลมเกลี้ยง	จำเลย
	พันตำรวจเอกจรูญ ปัทมาคม โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง	
ป.วิ.พ. มาตรา 254		

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดีได้อย่างแน่นอน ขอให้โปรดมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยให้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้อายัดเงินที่จำเลยฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาดินแดงบัญชีเลขที่ 3789 และบัญชีอื่นของจำเลยทุกบัญชีเป็นเงิน 717,151 บาท มีผลต่อไปจนกว่าศาลฎีกาจะได้มีคำพิพากษา

หมายเหตุ จำเลยและจำเลยร่วมแถลงคัดค้าน (อันดับ 244)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เรียกนายวิโรจน์ อรุณประพันธ์ เข้าเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 717,151 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยกับจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงินจำนวน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 232)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 229)

โจทก์เคยยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดเงินที่จำเลยฝากไว้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาдинแดง บัญชีเลขที่ 3789 และบัญชีอื่นของจำเลยทุกบัญชี เป็นเงิน 717,151 บาท ฯลฯ (อันดับ 5,11)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นเป็นการสมควร ให้อายัดเงินที่จำเลยฝากไว้กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาдинแดงบัญชีเลขที่ 3789 และบัญชีอื่นของจำเลยทุกบัญชี เป็นเงิน 717,151 บาท ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นเป็นการสมควร ให้อายัดเงินที่จำเลยฝากไว้กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาдинแดงบัญชีเลขที่ 3789 และบัญชีอื่นของจำเลยทุกบัญชี เป็นเงิน 717,151 บาท ไว้ในระหว่างฎีกา

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ